



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת – שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/786/2018, 8/613/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
יובל וסרקרוג**

- 1. התובעים בתיק 8/613/18 שהם
הנתבעים בתיק 8/786/18:**
2. ארליך בוטנסקי יעל

באמצעות ב"כ עו"ד צבי הרשקוביץ
משד' פל ים 2, חיפה

נגד

הורניק ירון יצחק

**הנתבע בתיק 8/613/18 שהוא
התובע בתיק 8/786/18:**

באמצעות ב"כ עו"ד אורן שהרבני
רח' הברזל B38, תל אביב - יפו

פסק דין

התובעים מבקשים לחייב את הנתבע להשתתף בהוצאות תחזוקת החצר האחורית של הבית.

1. אין מחלוקת כי החצר האחורית של הבית משותפת לשני הצדדים בלבד, שכן זו מצויה בסמוך למבנה העורפי, שבו שתי דירות בלבד – דירות הצדדים.
 2. התובעים טוענים, כי מצב החצר האחורית של הבית כפי שהוא כיום, מסוכן לשימוש הדיירים ואורחיהם, בשל הפרשי גובה ומצבה המוזנח, וכי למרות שפנו לנתבע מספר פעמים כדי לשקם במשותף את הגינה, כפי שהייתה בעבר, הנתבע מסרב. התובעים טוענים כי בעבר הייתה גינה מסודרת עם מדשאה ועצים.
 3. הנתבע טוען, שהתובעים מבקשים לשדרג את החצר האחורית של הבית ולהפוך אותה לגינה יוקרתית, וכי אין מקום לחייבו לשאת בעלויות גבוהות, שנועדו להקים גינה שהיא בגדר "שיפורי מותרות" ועיצוב יוקרתי של החצר. שיפורים שכאלה אינם בגדר "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף. לטענתו גם בבניין סמוך החצר כולה מלאה קוצים, ואילו הוא הסכים לשאת בעלויות גיזום.
- זאת ועיקר לטענתו, הנזק שנגרם לגינה נובע כל כולו מעבודות בנייה שהתובעים ביצעו שלא כדין ברכוש המשותף תוך השתלטות על שטח החצר, עבודות שבגינן נוהלו בין הצדדים הליכים קודמים, בהן זכה הנתבע וניתנו צווים לסילוק ידם של התובעים מהרכוש המשותף, למעט ביחס להרחבת הדירה עצמה, ובניית שביל ההיקפי.

הבית המשותף מושא ההליך וזכויות הצדדים

4. עסקינן בבית משותף שנמצא ברח' ויתקין 44 בחיפה, וידוע כגוש 10786 חלקה 54.

הבית נרשם כבית משותף בפנקסי המקרקעין, וכולל שני מבנים, מבנה קדמי (בו 3 דירות) ברח' ויתקין 44, ומבנה עורפי שהוא הרלבנטי, בו מצויות דירות הצדדים, ומכיל שתי דירות ברח' ויתקין 44'.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת – שלוחת עכו

מס' תיק: 8/613/2018, 8/786/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. המבנה העורפי, בו מצויות דירות הצדדים, מורכב משתי קומות, דירה בכל קומה, כאשר דירת התובעים מצויה בקומת הקרקע (תת חלקה 4), ודירת הנתבע מעליה בקומה הראשונה (תת חלקה 5).

הליכים קודמים

6. בין הצדדים התנהלו הליכים רבים בערכאות השונות שעניינם נוגע בעיקר לעבודות הרחבה שביצעו התובעים בדירתם, וכן, עבודות בניה ברכוש המשותף.

7. ההליכים בין הצדדים החלו, סביב שנת 2009, זאת לאחר שהתובעים קיבלו היתר להרחבת דירתם. הנתבע התנגד לאותן עבודות והגיש תביעה בפני המפקחת בתיק 133/09, תביעתו נדחתה ברובה, כך גם נדחה ערעור שהגיש לבית המשפט המחוזי ע"א 7761+29126-11-09.

8. הנתבע טען כי מלבד הרחבת הדירה, הנתבעים גם השתלטו על שטחים נוספים מהרכוש המשותף, לרבות שטח המעבר בקומת המסד, הסבו את המחסן הצמוד לדירתם ליחידה נפרדת, חסמו את פתח המילוט במקלט, עקרו עץ זית, והפכו את החצר שסביב המבנה לרחבה מרוצפת. בשל כך, הגיש הנתבע תביעה נוספת בפני המפקחת (תיק 51/09 **הורניק נ' ארליך ואח'**), כאשר בפסק דינה של כב' המפקחת הבכירה פיגנבוים מיום 12.02.12, התקבלה התביעה, תוך שנמתחה ביקורת חריפה על התנהלות התובעים.

9. משפחת ארליך הגישה ערעור על פסק הדין עש"א 15688-03-12 **ארליך נ' הורניק**, כאשר במסגרת פסק דין מיום 16.10.12 הוחלט כי התיק יוחזר לכב' המפקחת על מנת שתעשה ביקור במקום, ולאחר מכן תחליט אם יש מקום לשנות מפסק הדין. בעקבות כך, ניתן פסק דין נוסף של כב' המפקחת מיום 08.12.13, לאחר שערכה ביקור נוסף בבית, כאשר תוצאת פסק הדין נותרה בעינה.

10. משפחת ארליך הגישה ערעור נוסף על פסק הדין, עש"א 1459-06-14, כאשר בסופו של דבר התקבל הערעור רק בנוגע לצו ההריסה שניתן ביחס לשטח שרוצף לאורך הקירות החיצוניים של הבית (ראה סעיף 14 לפסק הדין).

בית המשפט המחוזי קבע, כי הפגיעה בזכויותיו של מר הורניק כתוצאה מבניית השביל, מקנה לו לכל היותר פיצוי כספי, כאשר שאלה הפיצוי תתברר בהליך נפרד בפני הערכאה המוסמכת (בית המשפט קבע כי לנתבע עומדת עילה לפיצוי כספי בגין הפגיעה באוטונומיה שלו, ואין להעניק לו הגנה קניינית מלאה – סעד לסילוק יד). כל יתר הצווים שניתנו על ידי כב' המפקחת בפסק הדין מיום 12.02.12 נותרו בעינם.

טענות הצדדים בתמצית

11. **התובעים** הפנו להלכת **"עדינה ויינברגר"**, שם ניתן פירוש מרחיב למונח "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף, ולכן לטענתם שתילת דשא, הקמת גדר חיה וצמחים, אינם בגדר שדרוג או שיפור של הגינה, אלא החזקה תקינה. יתרה מכך, הנתבע אינו מסכים אפילו להקמת גינה מינימאלית.

לטענתם מצב החצר כפי שהוא כיום, מסוכן לשימוש הדיירים ואורחיהם שכן הגינה מלאה במהמורות, הפרשי גובה משמעותיים בין חלקי החצר ללא גידור בין חלקי החצר, והעובדה שמשך שנים גדלה במקום עשבייה, צמחיית פרא וקוצים מחייבת את שיקומה. התובעים גם הדגישו את מיקום הבית וסביבתו באחת מהשכונות היוקרתיות בחיפה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת – שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/786/2018, 8/613/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לטענתם הנתבע סירב להשתתף בתחזוקת הגינה עוד לפני שהתובעים הרחיבו את דירתם וכי חלק מהנוקים בגינה ארעו כתוצאה מהשריפה הגדולה בכרמל בשנת 2016, ללא קשר לעבודות שהם ביצעו.

12. **הנתבע טען**, כי התובעים מבקשים להקים גינה יוקרתית שאינה יכולה להחשב כ"תחזוקה תקינה" של הרכוש המשותף.

לטענתו מאחר שהתובעים הם שגרמו להרס מוחלט של הגינה במסגרת עבודות הבניה וההשתלטות שלא כדין על החצר, אין מקום לחייב אותו לשאת בעלויות ההקמה והתחזוקה שלה, למעט גיזום של הצמחייה הגדלה במקום, בתדירות של פעם בשנה.

בעניין זה דחה הנתבע את טענות התובעים לפיהן הגינה הוזנחה מספר שנים קודם לתחילת עבודות הבניה של התובעים.

הנתבע הוסיף וטען כי התובעים הם שנהנים בעיקר מהגינה, שכן, בעקבות הרחבת דירתם בשנת 2009, קיימת גישה חופשית מדירת התובעים, שהיא דירת קרקע לאותה גינה אחורית.

13. **תביעה שכנגד** - הנתבע הגיש תביעה שכנגד במסגרתה ביקש לחייב את הנתבעים להשיב לו את העלויות שנדרש להוציא במהלך השנים כדי לאטום ולסייד את גג הבית המשותף. לתביעה שכנגד אתייחס בהמשך.

בשל קיומה של תביעה ותביעה שכנגד, התובעים ייקראו להלן: **"התובעים"** או **"משפחת ארליך"**, הנתבע ייקרא להלן: **"הנתבע"** או **"מר הורניק"**.

ההליך הנוכחי

14. במהלך ההליך הנוכחי, הסכים הנתבע לשאת בהוצאות גיזום העשבייה שצמחה בגינה, והתובעים, לסידור גג הבית המשותף.

15. לאחר שהוגשו תצהירי הצדדים הגיעו הצדדים בפתח דיון ההוכחות להסדר דיוני, לפיו ישמעו סיכומי הצדדים ללא צורך בחקירת העדים, מבלי שהדבר יתפרש כוויתור על טענה כלשהי, וכי יערך ביקור בבית. ביום 28.6.2020 ערכתי ביקור בבית במעמד הצדדים.

דיון והכרעה

יש לחלק את הסוגיות המחייבות הכרעה למספר שאלות משנה:

- א. שלב א' - האם רמת התחזוקה הקיימת היום, יכולה להחשב כ"תחזוקה נאותה" של הרכוש המשותף. כפי שיפורט להלן התשובה לכך שלילית ולכן יש לעבור לשלבים הבאים:
- ב. שלב ב' - מה יחשב כרמת התחזוקה הנאותה של החצר.
- ג. שלב ג' - על מי יש להשית את עלויות שיקום הגינה, ובאיזה אופן, לאור טענת הנתבע, כי התובעים הם שהרסו את הגינה, ומנגד טענת התובעים, כי מצב הגינה הדרדר שנים קודם לכן, בשל סירוב מתמשך של הנתבע לשאת בתחזוקת הגינה, וללא קשר לעבודות שבוצעו.

שלב א' – האם המצב כיום משקף תחזוקה נאותה של החצר

16. בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין, בעל דירה נדרש לשאת בהוצאות האחזקה של הרכוש המשותף, כפי שקובע הסעיף:

"(א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחווייבים על פי דין או המקובלים על פי הנהגה, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת – שלוחת עכו

מס' תיק: 8/613/2018, 8/786/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."

17. התובעים הפנו לפסק הדין המנחה בע"א 4329/03 וינברגר נ' נציגות הבית המשותף (לא פורסם), שם פירש בית המשפט המחוזי בהרחבה את המונח "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף שבסעיף 58 שבחוק המקרקעין, ואף קבע שבקביעת רמת התחזוקה יש גם לקחת בחשבון את מיקום הבית וסביבתו:

"סבור אני, כי אכן רק מקרה קיצוני של הוצאה גבוהה, כמו התקנת מעלית, נמנה על הקטגוריה המחייבת הסכמה פה אחד. כל הוצאה אחרת במהלך ניהול בניין הקיים עשרות שנים, נמצאת בד' אמותיה של הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין הנ"ל, ובמקרה כזה די בהחלטת רוב, כאמור בסעיף 12(א) לתקנון המצוי. גם הוספת דלת בגג הבניין, אפילו שלא הייתה כזו במשך שנים, נכללת אף היא במסגרת ההחזקה התקינה.

מעבר לצורך אוסוף, כי בימינו, אם תחליט אסיפה כללית, ברוב דעות בלבד, להתקין דלת חיצונית עם אינטרקום, מטעמי בטחון, אף שדבר זה לא היה בעבר, יחייב הדבר גם את בעלי דירות המיעוט. אין לאפשר לבעלי דירות אלה הטלת וטו על הוצאה מסוג זה או העמסת ההוצאה רק על מי שהצביע בחיוב באותה אסיפה כללית..."

דברים דומים נקבעו ע"י כב' השופטת דותן בע"א 2329/03 פלקון חנה ואח' נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו):

"עוד טוענים המערערים, שלא היה צורך להחליף את חיפוי הקיר הזהוי בחיפוי קרמיקה ובוודאי שלא להגביה אותו מעבר למצב שהיה קיים עובר לשיפוץ. לעניין זה אומר, שאין כל חובה לדבוק בחומרים מיושנים בעת ביצוע שיפוץ ולנוכח התקדמות הטכנולוגיה והשיפור בחומרים המשמשים לחיפוי קירות, לא ניתן לדרוש מנציגות הבית המשותף שתחליף את החיפוי הישן בחיפוי זהה..."

ר' גם תיק 218/06 (חי') נציגות הבית נ' סולומונוב (פורסם בנבו) ובנוסף א. אייזנשטיין בספרו "יסודות והלכות בדיני מקרקעין" (חלק שלישי), בורסי, התשס"א-2001, עמ' 328 – 329 ופרופ' י. ויסמן "דיני קניין - בעלות ושיתוף", בורסי, (תשנ"ז), בעמ' 494-496.

18. בענייננו, המבנה הרלוונטי מכיל רק שתי דירות, כך שלא צד אין את הרוב הדרוש (רוב רגיל) כדי להחליט על רמת התחזוקה הנדרשת (על אף שגם במצב של רוב, יתכנו מקרים שדווקא בעלי המיעוט יוכיחו רמת תחזוקה שונה).

הנה כי כן גם במצבים שבהם לא קיים רוב של בעלי דירות הקובע מהי רמת "ההחזקה התקינה", או שהמיעוט מבקש לכפות את דעתו על רוב, ניתן יהיה לחייב את הצד השני ברמת תחזוקה נדרשת. יתרה מכך, כפי שהנתבע מבקש לחייב את התובעים לשאת באיטום ותחזוקת הגג, כך גם ניתן לחייב את הנתבע בתחזוקת הגינה.

19. יובהר כי בעניינם של הצדדים כבר נפסק כי האחריות לתחזוקת החצר העורפית מוטלת על שני הצדדים בלבד (ולא על המבנה הקדמי), מאחר שקיימת הפרדה ניהולית בין שני המבנים, בהתאם להוראות סעיף 59 לחוק המקרקעין (בית מורכב):

"קיימת הפרדת ניהול מוחלטת בין ניהול ענייני הרכוש המשותף של המבנה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת – שלוחת עכו

מס' תיק: 8/613/2018, 8/786/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הקדמי, לניהול המבנה המשותף של המבנה האחורי. לפיכך, מקובל עלינו, שסכסוכים בנוגע לניהול הרכוש המשותף במבנה האחורי, והשימוש בו, צריך שיתבררו בין בעלי היחידות במבנה זה, כלומר המערערים מן הצד האחד והמשיב מן הצד השני, ואין מקום או צורך לגרור לתוכם את בעלי היחידות במבנה הקדמי, אלא במידה שהסכסוך עלול לפגוע בזכויות של בעלי היחידות במבנה הקדמי".
(עש"א 1459-06-14 ארליך ואח' נ' הורניק, פסק דין מיום 20.5.15)

20. בנסיבות המקרה הוכח, כי רמת התחזוקה הקיימת, אינה יכולה להחשב כ"החזקה תקינה" של הרכוש המשותף, וזאת מהנימוקים שיפורטו להלן:

1. אין חולק כי בעבר הייתה גינה מסודרת עם מדשאה בחצר העורפית, גינה שהוקמה ותוחזקה בהסכמת הצדדים:

א. **"ההסכם משנת 2003"** – הנתבע אישר כי בשנת 2003 הגיעו הצדדים להסכם לגבי רמת התחזוקה של הגינה האחורית, במסגרת הסכמה זו נערכה סקיצה מפורטת של הגינה הכוללת, בין היתר, מדשאה בחלקה העליון, עצי ברוש ופוקוס (עם פירוט מספר העצים) אדניות ועצים לצידי הגינה (ר' סקיצה מוסכמת של מצב הגינה נספח 2 לתצהיר הנתבע).

ב. כאמור, תחזוקה נאותה של הרכוש המשותף הוגדרה בסעיף 58 לחוק המקרקעין, כ: **"שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות"** (ההדגשות אינן במקור).

ג. בנוסף הנתבע הציג תמונה של הגינה משנת 2009, לפני עבודות ההרחבה שבוצעו על ידי התובעים, שם ניתן לראות מפלס גינה רציף ואחיד, עם חלקי דשא, עצים ועציצים (התמונה הוגשה וסומנה נ/2).

ד. התובעים הציגו תמונות מלפני שנים רבות, ר' ת/2 וכן תמונות שצורפו לתצהירי התובעים ולכתב התביעה. מתמונות אלה עולה כי בעבר הייתה מדשאה, וכן גדר חיה בחצר האחורית.

2. מצב החצר כיום אינו יכול להחשב כ"החזקה תקינה" – הגינה מוזנחת נטושה, מלאת קוצים ועשביית פרא, ומלבד גיזום של אלה, לא קיים שום סידור בסיסי של הגינה.

זאת ועוד, החצר האחורית מלאה במהמרות, בורות, הפרשי גובה, ואף קיים הפרש גובה משמעותי בין שני חלקי החצר (בשל כך גם נבנה בעבר קיר תומך מאבנים). בנוסף, לא הותקן כל אמצעי הגנה המונע או מעכב נפילה בין חלקי החצר (בין אם באמצעות גדר או גדר חיה).
שביל הגישה הצדי (מצדו השמאלי של הבית) המוליך לחצר האחורית הוא שביל רעוע המחייב החלפה והפיכתו לשביל יציב ותקני (גם אם יוצבו אבנים במקום) האבנים הקיימות.

3. כמו כן, בהתאם לפסיקה לא ניתן להתעלם מסביבתו של הבית ומיקומו, כאשר בענייננו הבית מצוי באחת מהשכונות הטובות של חיפה, ובסמוך למרכז החורב.

4. **המבנה הסמוך** – הנתבע הפנה לכך שגם בבית המשותף הסמוך (ויתקין 42) לא קיימת גינה, והחצר כולה מלאה בעשביה וקוצים. אלא שאין בכך כדי ללמד על רמת התחזוקה הנאותה, וזאת ממספר טעמים:

ראשית, הצדדים עצמם הסכימו בעבר על רמת התחזוקה של הגינה, וזו כללה גינה עם דשא עצים ופרחים. שנית, ישנם בתים אחרים סמוכים באותו רחוב שבהם כן קיימת גינה עורפית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת – שלוחת עכו

מס' תיק: 8/613/2018, 8/786/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מסודרת. שלישית, ברחוב ויתקין 42 קיים רק מבנה אחד קדמי בכל החלקה, בשונה מהבית מושא ההליך הנוכחי הכולל שני מבנים, כאשר מבנה הצדדים הוא מבנה עורפי הסמוך מאוד לאותה חצר אחורית. רביעית, כאמור לא ניתן להתעלם מהשכונה שבה מצוי הבית המשותף וסביבתו.

21. ויודגש, טענות הנתבע כי התובעים הם אלה שהרסו את הגינה האחורית (בהן אדון בהמשך בשלב ג') רלבנטיות לשאלה על מי יש להטיל את עלויות שיקום ובניית הגינה מחדש, אך אינן רלבנטיות לשאלה מהי **"רמת התחזוקה הנאותה של החצר"**.

22. טענות אלה גם אינן רלבנטיות לחובתם של שני הצדדים לתחזק באופן שוטף את הגינה בשעה שזו תוקם, שכן גם אם הנתבעים לא היו הורסים את הגינה במהלך עבודות הבנייה (כפי שטען הנתבע והתובעים הכחישו) היה על הנתבע להמשיך ולתחזק את הגינה במצבה כפי שהייתה ערב תחילת ביצוע העבודות, כאשר הנתבע עצמו הפנה למצב הגינה בשנת 2009 לפני תחילת ביצוע העבודות, כזו הכוללת עצים ומדשאה, וכן להסכם הגינון משנת 2003.

23. לאור כל האמור יש לדחות את טענת הנתבע, כי רמת התחזוקה הקיימת עונה להגדרת המונח **"החזקה תקינה"** של הרכוש המשותף.

תיקון הליקויים ברכוש המשותף

24. לחילופין בלבד ומטעמי זהירות אציין כי אפילו הייתי קובע כי רמת התחזוקה כיום משקפת רמת תחזוקה נאותה של הרכוש המשותף וכי אין מקום לשקם את הגינה. קיימים בחצר ליקויים של ממש המחייבים תיקון, כפי שיפורט להלן:

25. בהתאם לתקנון המצוי רשאי בעל דירה לדרוש מנציגות הבית (ובענייננו בהעדר נציגות מבעל הדירה האחר) לתקן ליקויים ברכוש המשותף הפוגעים בדירתו. - סעיף 3(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין קובע כי: **"בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה"**

26. בית המשפט העליון קבע, כי בעל דירה המבקש לטפל בפגם ברכוש המשותף, צריך לפנות תחילה לנציגות הבית המשותף בדרישה לתיקונו, וככל שזו אינה נעתרת לבקשתו, הרי ש**דרך המלך היא בהגשת תביעה למפקח על רישום מקרקעין נגד הנציגות**, וזאת לפני שהוא עצמו מבצע את התיקון. (רע"א 4984/17 שמעון חיים נ' נציגות הבית המשותף סוקולוב 48 קריית אתא, פסק דין מיום 14/12/17 (פורסם בנבו) להלן: **"פרשת שמעון חיים"**).

27. כך פעלו התובעים - התובעים שלחו לנתבע מכתב עוד ביום 18.03.18 בו ביקשו ממנו לשתף פעולה בתחזוקת הגינה ואף הציעו לו להביא הצעות מחיר מטעמו לשיקום הגינה.

28. במהלך הביקור במקום התחדדו הליקויים בחצר האחורית, ובהם בורות ומהמורות המחייבים יישור השטח וכן הפרשי גובה משמעותיים בין חלקי החצר, המחייבים להתקין גידור כדי להקטין את סכנת הנפילה. כך גם השביל הצדדי משמאל לבית הוא שביל רעוע לא יציב המחייב תיקון.

שלב ב' - מהי רמת התחזוקה הנאותה

29. יובהר כי דרך כלל המפקח על רישום המקרקעין לא יתערב ולא יקבע במקום רוב בעלי הדירות בבית, מהי רמת התחזוקה הנאותה הנדרשת, וככלל יש להותיר החלטה זו לשיקול דעתם של רוב בעלי הדירות בבית.

אלא שבענייננו הצדדים **הסכימו בעבר** לגבי רמת התחזוקה של החצר ונהגו על פי הסכמה זו משך מספר שנים (גם לשיטת הנתבע משנת 2003 ועד לשנת 2009). הנתבע צירף לתצהירו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת – שלוחת עכו

מס' תיק: 8/786/2018, 8/613/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סקיצה המפרטת בצורה מדויקת למדי מה הייתה רמת התחזוקה המוסכמת – הכוללת, בין היתר, דשא בחלק מהגינה, שקי אדמה ואף סוגי העצים ומספרם (ר' נספח 2 לתצהיר הנתבע, מר הורניק, להלן: **"הסקיצה המוסכמת"**)

30. הנתבע לא סיפק כל הסבר מניח את הדעת מדוע אין לשמור על אותה רמת תחזוקה עליה הוסכם ושעל בסיסה הוקמה ותוחזקה הגינה משך מספר שנים.

31. ויודגש שוב, טענות הנתבע כי התובעים הם אלה שהרסו את הגינה יתבררו במסגרת הדיון הנוגע לחלוקת העלויות בין הצדדים הנוגעות לשיקום הגינה, אך לא בשאלה מהי רמת ההחזקה התקינה.

התובעים לא הציגו תוכנית סדורה ומפורטת לשיקום הגינה ואף לא הצעות מחיר לשיקומה. למעשה התובעים לא הציגו הצעת מחיר כלשהי או מפרט עבודות, גם לא תכנון קונקרטי של העבודות שיבוצעו בגינה. התובעים הסתפקו בהגשת הצעות מחיר שונות לצורך קבלת תוכנית עתידית ל**"תכנון הגינה"** עם מספר חלופות כלליות בלבד (ר' נספח 11 לתצהיר התובע, הצעות מחיר מטעם חברת "פינת עץ", וכן הצעות מחיר להסכם תכנון ל"אדריכלות נוף").

הצעות המחיר מתייחסות בעיקרן לעלויות **התכנון** בלבד ולא כוללת נתונים בדבר **"עלויות הביצוע"**, ללא כתבי כמויות עצמן. עם זאת, תאורת גינה ובריכת נוי (שהוצגו בחלק מחלופות התכנון הכלליות) אינן בגדר החזקה תקינה של הגינה האחורית בנסיבות העניין.

לפיכך, התובעים לא הוכיחו אילו עבודות ספציפיות יש לבצע בגינה, מעבר לאותה סקיצה מוסכמת משנת 2003.

32. באשר לחלופה להתקין משטח דק מעץ (שנכללה אף היא באחת החלופות שהעבירו התובעים), הרי שבנייה שכזו אינה יכולה להחשב כ:**"החזקה תקינה של הרכוש המשותף"**, מדובר בבנייה של ממש שיכולה אף להוביל לשימוש ייחודי ובלעדי של התובעים בחצר המשותפת. אין חולק כי בעבר מעולם לא הותקן דק מעץ בגינה. על כן יש לדחות הצעה זו. העובדה כי בניית הדק תחסוך את הוצאות ההחזקה השוטפות (גינון והשקיה) אינה יכולה לרפא את הצורך בהסכמה הנתבע לצורך ביצוע עבודות מסוג זה. באופן דומה התובעים לא רשאים לצקת משטח בטון בחצר, כדי לחסוך את הוצאות הגינון השוטפות, בהעדר הסכמות.

33. על כן, לאור כל האמור, יש לקבל את התביעה באופן חלקי, ולחייב את הנתבע לאפשר לתובעים לשקם מחדש את הגינה, כך שתהיה דומה ככל הניתן לתמונה המוצגת ב-2/נ-2 ולסקיצה המוסכמת משנת 2003.

חלוקת עלויות שיקום הגינה

מכאן לשאלה על מי יש להשית את עלויות שיקום הגינה.

34. לטענת הנתבע, התובעים הם אלה שהרסו את הגינה הקיימת במסגרת עבודות הבנייה והרחבת דירתם, אותן עבודות מושא ההליכים הקודמים שבין הצדדים.

35. התובעים מצדם טוענים, כי הנתבע לא היה מוכן להשתתף בתחזוקת הגינה שנים קודם לכן ולכן הנזק לגינה ולחצר האחורית נגרם הרבה קודם לכן.

דיון והכרעה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת – שלוחת עכו

מס' תיק: 8/613/2018, 8/786/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת חומר הראיות, מצאתי כי יש מקום להבחין בין הוצאות השיקום של החצר להוצאות התחזוקה השוטפת של הגינה לאחר שיקומה.

36. בנוסף בכל הנוגע לעלויות השיקום יש להפריד בין מפלסי הגינה - הגינה האחורית של הבית מחולקת לשני מפלסים - מפלס עילי הסמוך לגרם המדרגות ממנו יוצאים מדירת התובעים (להלן: "המפלס העילי"), ומפלס תחתון הסמוך יותר לוואדי ולגבול התחתון של החלקה (להלן: "המפלס התחתון").

יוטעם, קיימת הפרדה ברורה בין אותם מפלסים, כפי שגם עלה מהביקור במקום, שכן קיימים הפרשי גובה משמעותיים ביניהם ואף קיים קיר תומך מסלעים (שבחלקו התפורר) שתומך במפלס העילי. בעבר אף הייתה גדר חיה שהפרידה בין שני המפלסים.

37. כפי שיפורט להלן, יש לקבוע כי עלויות השיקום של המפלס העילי יושתו על התובעים לבדם, ואילו הוצאות השיקום של המפלס התחתון יושתו על שני הצדדים בחלקים שווים.

38. מצאתי לחייב את התובעים לשאת לבדם בעלויות שיקום המפלס העילי של החצר האחורית, וכן שיקום הקיר התומך, שכן הוכח כי הנזק לאותו מפלס נגרם כתוצאה מעבודות בנייה שביצעו התובעים בדירתם ובחצר הבית, וזאת כמפורט להלן:

א. מפסקי הדין בהליכים הקודמים שהתנהלו בין הצדדים, עולה כי התובעים אכן הרסו חלק מהגינה האחורית של הבית:

1. בפסק הדין בתיק 51/11 פסקה כב' המפקחת כי חזות החצר "השתנתה לחלוטין" (ראה סעיף 7 לפסק הדין).

בשל כך גם חויבו התובעים להשיב את פני החצר למצב קודם, כדי לא להשוות לו אופי של חצר פרטית (סעיף 7 לפסק הדין).

2. בפסק דין משלים מיום 08.12.13, התייחסה כב' המפקחת לעבודות שבוצעו בחצר, ובהן: "פילוס שטח גדול בחזית העורפית של הבית בצמוד למבנה, ריצופו על פני יציקת בטון בשני מפלסי גובה ותיחומו במעקה אבן נמוך" (סעיף 74 לפסק הדין).

3. כב' המפקחת על כן חייבה את התובעים להחזיר את מצב החצר האחורית למצבו הקודם:

"להחזיר את מצב הרכוש המשותף לקדמותו ככל הניתן, באופן שלמצער יישלל האופי המשווה לו מראה של חצר פרטית" (סעיף 7 לפסק הדין בתיק 51/09 הורניק נ' ארליך ואח', מיום 12.02.12).

ובהמשך חייבה את התובעים:

"לפרק את רחבת האבנים שרצפו / בנו בחזית העורפית של הבית. פירוק רחבת האבנים משמעה גילוי פני קרקע טבעית, ופינוי פסולת בניין שתיווצר בחלקה אל מחוצה לה. ככל שיהיה לדעת הנתבעים מקום לפיתוח גנני חלופי כלשהי, אזי יבוא בדברים עם התובע, ובהיעדר הסכמה עומדות להם זכויות בדין, הכל כאמור מעלה".

התובעים לא הוכיחו כי שיקמו והחזירו את מצב החצר למצב קודם, כפי שהיה עליהם לעשות מאז פסקי הדין שניתנו בהליך הקודם (גם פסק הדין של בית המשפט המחוזי מ-2015).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת – שלוחת עכו

מס' תיק: 8/786/2018, 8/613/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. מלבד אותן קביעות בפסקי הדין, הנתבע הגיש תמונה המשקפת את מצב הגינה האחורית ביוני 2009, לפני עבודות ההרחבה שבוצעו בדירת התובעים (2/נ) תמונה זו אכן ממחישה, כי בסמוך לאותו מועד הייתה גינה מסודרת יחסית (במפלס העילי), וזאת עד לעבודות שבוצעו על ידי התובעים להרחבת דירתם. כך גם ניתן להתרשם מהעבודות שבוצעו על ידי התובעים באותה חצר עילית (תמונות שצורפו כנספח 4 לתצהיר התובע).

5. עם זאת, אותן קביעות בפסקי הדין הנ"ל מתייחסות למפלס העילי של הגינה, ולא שוכנעתי כי התובעים ביצעו עבודות בניה גם במפלס הגינה התחתון לאור הפרשי הגובה בין המפלסים, ובהעדר התייחסות לכך בפסקי הדין ובתמונות שהוצגו.

39. יש לדחות את טענת התובעים כי בשל חוסר שיתוף פעולה מצד הנתבע הגינה יובשה עוד קודם לכן. טענה זו לא הוכחה, ולא הוצגו ראיות בעניין (הטענה גם עלתה בהליך קודם ולא נקבע ממצא מפורש לגביה).

40. באשר לטענת הנתבע לפיה על התובעים לשאת בעלויות השיקום והתחזוקה של הגינה מאחר שקיימת יציאה מדירת התובעים לכיוון המבנה העורפי, הרי שגם בעבר (לפני עבודות הבנייה משנת 2009) הייתה גישה כזו, ובכל מקרה תחזוקת הגינה כולה, תיטיב גם עם דירת הנתבע שדירתו פונה גם לכיוון אותה חצר.

זאת ועוד, החצר האחורית פתוחה, אינה מגודרת וקיימת גישה חופשית אליה משני צדי המבנה, כך שגם הנתבע או מי מטעמו רשאים לעשות שימוש סביר באותה חצר. בנוסף, מפלס החצר אינו נמצא באותו מפלס שבו נמצאת רצפת דירת התובעים, יש לרדת בגרם מדרגות קצר כדי להגיע אליו.

41. לאור כל האמור, התובעים ידרשו לשאת לבדם בעלויות שיקום של:

1. מפלס הגינה העליון ושיקום הקיר התומך – המסלעה שמשמשת כקיר תומך.
2. שתילת גדר חיה במפלס הגינה העליון, דומה ככל הניתן לזה המוצג בתמונה 2/נ.
3. מערכת השקיה לאותה גינה.

42. אבהיר כי מצאתי לחייב את התובעים לשאת בעלויות של שיקום הקיר התומך המפריד בין שני חלקי הגינה האחורית, קיר תומך שכיום בנוי ממסלעה שמתפוררת בחלקה, שכן, שוכנעתי שגם קיר זה ניזוק במסגרת עבודות הבנייה בדירת התובעים.

43. מלבד העבודות הנ"ל (שהושגו על התובעים לבדם) יהיה על שני הצדדים לשאת בחלקים שווים בעלויות שיקום של שאר חלקי הגינה, וזאת בהתאם להסכם הגינון משנת 2003 שצורף כנספח 2 לתצהיר הנתבע, ובכלל זה:

1. שיקום הגינה והשביל בצדו השמאלי של המבנה.
2. שיקום מפלס הגינה התחתון האחורי, שסמוך יותר לוואדי.

44. כמו כן, יהיה על שני הצדדים להתקין במשותף גדר בין מפלס הגינה העליון למפלס הגינה התחתון – החיוב בהתקנת אותה גדר נעשה מכוח סעיף 3 לתקנון המצוי כפי שפורט לעיל. על כן העובדה שבעבר לא הייתה גדר כזו, הכרחית לצורך כתחזוקה נאותה של הרכוש המשותף, וכדי למנוע נפילה מהמפלס העילי למפלס התחתון. סוג הגדר וגובהה יהיה דומה לגדר שקיימת בצדי החלקה.

45. באשר לנזקי השריפה – הצדדים אישרו, כי בעקבות השריפה הגדולה בכרמל בנובמבר 2016 נגרם נזק למבנה ולגינה, אלא שלטענת הנתבע הנזק המשמעותי והעיקרי לגינה נגרם על ידי התובעים כבר בעבודות הבניה שבוצעו על ידם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת – שלוחת עכו

מס' תיק: 8/613/2018, 8/786/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לא הוכח כי בשל אותה שריפה יש לשנות מהמסקנות אליהן הגעתי: ראשית, הצדדים אישרו כי קיבלו פיצויים בגין אותם נזקים, ולא הוכח כי מצב הגינה העילי ניזוק כתוצאה מאותה שריפה ולא כתוצאה מעבודות הבניה של התובעים. הנתבע הציג תמונות כאמור של עבודות שונות שביצעו התובעים (נספח לתצהיר הנתבע, וכפי שכם עולה כאמור מפסקי דין קודמים בין הצדדים).

שנית ועיקר, התובעים לא הוכיחו (ולמעשה לא טענו) כי שיקמו את הגינה כנדרש בהתאם לפסקי הדין שניתנו בעניינם, וזאת עוד לפני השריפה בכרמל.

באשר להתקנת גדר בתוך תחומי החלקה לא הוכח, כי ניתן היה לקבל פיצוי בגין רכיב זה ממס רכוש (בזיקה לטענה כי ככל שהתובעים היו דורשים זאת בזמנו ניתן היה לקבל פיצוי על כך), ובכל מקרה שאלת התחזוקה התקינה והעבודות שיש לבצע לרבות החיובים הכספיים לצורך תחזוקת הרכוש המשותף, נעשים במסגרת ההליך בפני המפקח בהתאם לחוק המקרקעין ולא מכוח דיני המס או בשל עילות נזיקות.

הוצאות תחזוקה שוטפות

46. מלבד עלויות השיקום שהושתו על התובעים, יהיה על הנתבע לשאת בהוצאות התחזוקה השוטפות של כל הגינה /החצר האחורית והצדדית, ביחד עם התובעים.

יש להפריד בין עלויות השיקום (להקמת הגינה) לבין עלויות התחזוקה השוטפות, באופן שהוצאות התחזוקה השוטפות (גינון ומים) עבור שני מפלס הגינה יושתו על שני הצדדים בחלקים שווים, בשונה מהאמור ביחס לעלויות השיקום.

יובהר כי לא הייתה מחלוקת כי באחריות שני הצדדים לבדם, לתחזק את החצר שמסביב למבנה שלהם, בהתאם לסעיף 59 לחוק המקרקעין, ובעניין זה ראה גם סעיף 8 לפסק דינה של המפקחת מיום 08.12.13.

בקשת התובעים למנות מומחה מטעם המפקח

47. בכתב התביעה ביקשו התובעים שני סעדים שאין מקום להעתר להם כפי שהתבקשו – עם זאת הסעד שניתן בהליך זה נגזר מהסעד הראשון.

א. תחילה ביקשו להתיר לתובעים לפעול "כפי הבנתם" לשיקום ופיתוח השטח המשותף שמסביב למבנה ללא צורך בהסכמת הנתבע תוך חיובו לשאת במחצית מהעלויות – סעד גורף שכזה אין מקום ליתן והיה על התובעים לפרט אילו עבודות ספציפיות הם מבקשים לאשר, כדי שניתן יהיה לבחון אם אותן עבודות עונות להגדרת המונח "תחזוקה תקינה" של הרכוש המשותף. על אותן עבודות ספציפיות ניתן היה ללמוד כאמור מההסכם המפורט משנת 2003.

ב. התובעים ביקשו סעד חלופי לפיו ימונה בעל תפקיד אובייקטיבי מטעם המפקח, אשר יקבע כיצד יש לבצע את שיקום הגינה ופיתוחה – אין מקום להעתר לסעד שכזה.

ראשית, מדובר בסעד כללי מבלי שפורטו גדרי החלטת המינוי, היקף טיב ואופי העבודות שיבוצעו. **שנית**, התובעים מצדם לא הציגו חוות דעת המפרטת את העבודות שיש לבצע, ואף לא הציגו הצעות מחיר או תוכניות קונקרטיות לביצוע. **שלישית**, מינוי כללי שכזה יש בו גם משום "האצלה" שלא כדין של הסמכות השיפוטית של המפקח לגורם אחר שיקבע מה יחשב "תחזוקה תקינה" של החצר. **רביעית**, מינוי כללי שכזה יהווה פתח למחלוקות רבות בעתיד שיוביל להליכים נוספים בין הצדדים, נוכח המפתח הרחב של האפשרויות שיוותרו בידי אותו בעל מקצוע. **חמישית**, מינוי שכזה יחייב המשך ליווי ופיקוח של ערכאה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת – שלוחת עכו

מס' תיק: 8/786/2018, 8/613/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

זו על יישום פסק הדין. המפקח אינו מלווה את הליכי הביצוע ויישום פסקי הדין שניתנים על ידו, כפי שגם בית משפט השלום אינו עושה זאת.

חלק ב' - תביעה שכנגד – תיק 8/786/18 הורניק נ' ארליך ואח'

48. בתביעה שכנגד ביקש הנתבע לחייב את התובעים בהוצאות שהוציא לצורך תיקון גג הבית המשותף במהלך השנים. לטענתו בשנת 2012 התקין יריעות ביטומניות על הגג בסכום של 11,232 ₪, ולכן ביקש לחייב את התובעים במחצית מהסכום (חשבונית מס בגין אותו איטום של חברת "איטומקס", צורף כנספח 4 לכתב התביעה שכנגד).

לטענתו ככל שהיה יכול לחסוך את עלויות האיטום החדשות בשנת 2012 היה עושה זאת, אך לא נותרה לו ברורה, שכן לא ניתן היה לאתר את איש האיטום שאטם בעבר את הגג בשנת 2002, ולכן לא הפעיל את האחריות.

49. בנוסף ביקש לחייב את התובעים בעבודות **סיווד הגג** לאורך השנים בסכום מצטבר של 2,650 ₪, מכאן ביקש לחייב את הנתבעים במחצית מאותם סכומים. מר הורניק צירף שתי קבלות משנת 2013 ומשנת 2018 על סיווד הגג בסכומים של 250 ₪ ו-400 ₪, בהתאמה, וביקש בנוסף להסיק מהן על הערכת עלויות הסיווד גם בשנים האחרות בהן לא מצא קבלות.

על כן, ביקש לחייב את התובעים בסכום של **5,616 ₪** (עבור האיטום ביריעות), וכן סכום של **1,325 ₪** עבור סיווד הגג לאורך השנים.

הנתבע ציין כי בהתכתבות עם התובעים משנת 2012, התובעים לא התכחשו לחובתם להשתתף בעלות איטום הגג, אך טענו שיש לקזז הוצאות שהם הוציאו לתחזוקת הגינה. תשובת התובעים צורפה כנספח 5 לכתב התביעה שכנגד, וכן מכתב של משפחת ארליך מיום 09.09.12 (נספח 3 לכתב התביעה שכנגד).

50. **משפחת ארליך** טענה, כי לא היה צורך להתקין יריעות בשל אחריות שניתנה בגין עבודות קודמות - לטענתם, מאחר שמר הורניק התקין יריעות ביטומניות עוד בשנת 2002, וניתנה אחריות מעל 10 שנים, לא היה מקום להתקין יריעות ביטומניות פעם נוספת בשנת 2012.

באשר לטענת התובע כי החברה שביצעה את האיטום, כבר לא הייתה פעילה הטענה אינה נכונה, שכן החברה פעילה גם היום.

51. באשר לסיווד הגג ציינו, כי ברגע שהנתבע לכאורה התקין יריעות ביטומניות, לא היה צורך בסיווד הגג וכי לא מקובל לבצע עבודות סיווד על גבי יריעות ביטומניות, ולכן אין מקום לחייב אותם בעלויות אלה.

דיון והכרעה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת – שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/613/2018, 8/786/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

52. **עלויות איטום הגג** – התובעים לא חלקו בצדק על חובתם הקניינית להשתתף בעלויות איטום הגג ותחזוקתו. יש לחייב את התובעים במחצית מעלות התקנת יריעות ביטומניות בסכום של 5,616 ₪.

לא מצאתי לקבל את טענת התובעים כי התקנת היריעות לא הייתה נחוצה בשל עבודות דומות שבוצעו בשנת 2002. העבודות הקודמות נעשו לפני כעשור, ולכן גם אם נותרה אחריות בתוקף יש להניח כי זו כבר עמדה לפוג והיה צורך לחדש את האיטום ביריעות חדשות.

נוכח חלוף הזמן, מצאתי גם לקבל את טענות מר הורניק כי לא הצליח להשיג את איש המקצוע שבזמנו התקין את היריעות, גם אם החברה דרכה הוזמנו העבודות עדיין קיימת. לכך יש להוסיף, כי יש להניח כי אם ניתן היה להימנע מאיטום חדש של הגג, גם מר הורניק היה מעדיף זאת, שכן, הוא עצמו נדרש לשאת במחצית מהסכום.

53. **סיוד הגג** – עם זאת הנתבע לא הוכיח מדוע שנה לאחר שהותקנו היריעות (בשנת 2012) התעורר הצורך לסייד את הגג (בשנת 2013), ולכן לא מצאתי לחייב את התובעים בעלויות הסיוד משנת 2013 (250 ₪).

עם זאת, יש לחייבם בעלויות הסיוד משנת 2018 כ-6 שנים לאחר התקנת היריעות ויש להניח כי הסיוד לנדרש לצורך שמירה ותחזוקה של היריעות – על כן יש לחייב את התובעים גם במחצית מאותו – (מתוך 400 ₪) - 200 ₪. לא מצאתי לחייב את התובעים בהערכה כללית של עבודות סיוד הגג בשנים אחרות משלא הוצגו קבלות ולא הוכח הצורך לחזור ולסייד את הגג בכל שנה מחדש, למרות אותן יריעות שהותקנו.

54. בתצהירו ביקש הנתבע בנוסף לקזז סכום של 1,900 ₪ בגין תיקון צנרת משותפת, סעד בעניין זה לא נכלל בכתב התביעה, והועלה לראשונה בתצהיר הנתבע. התובעים טענו להרחבת חזית, ואכן יש למחוק סעד זה (ראה סעיף 64 לתצהיר הנתבע, יחד עם נספח 19 לתצהירו).

התוצאה

התביעה העיקרית

55. התובעים ידרשו לשאת לבדם בעלויות שיקום של:
א. מפלס הגינה העליון ושיקום הקיר התומך – המסלעה שמשמשת כקיר תומך.
ב. גדר חיה במפלס הגינה העליון, דומה ככל הניתן לגדר החיה המוצגת בתמונה נ/2.
ג. מערכת השקייה לאותה גינה (המפלס העליון)

56. מלבד העבודות הנ"ל (שהושגו על התובעים לבדם) יהיה על שני הצדדים לשאת בחלקים שווים בעלויות שיקום של שאר חלקי הגינה, וזאת בהתאם להסכם הגינון משנת 2003 שצורף כנספח 2 לתצהיר הנתבע, ובכלל זה:

- א. שיקום הגינה והשביל בצדו השמאלי של המבנה.
- ב. שיקום מפלס הגינה התחתון האחורי הסמוך יותר לוואדי.

57. שני הצדדים יתקינו במשותף גדר בין מפלס הגינה העילי למפלס הגינה התחתון. סוג הגדר וגובהה יהיה דומה לגדר שקיימת בצדי החלקה. התקנת הגדר תעשה תוך 90 יום מהיום.

58. על הצד המעשי, כל צד יהיה רשאי להביא הצעות מחיר מטעמו לשיקום הגינה, בהתאם לנספח 2 לתצהיר הנתבע, וזאת תוך 30 יום מהיום, כאשר יהיה על הצד השני להעביר את תגובתו בכתב תוך 14 יום לאחר מכן.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת – שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/786/2018, 8/613/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

יובהר, כי כל צד יעביר את הצעות המחיר לצד השני בסמוך לאחר קבלת ההצעות ועוד לפני תחילת ביצוע העבודות בפועל או לפני התקשרות עם קבלן או גנן כלשהו.

59. לא שוכנעתי שיש להקדים ולקבל חוות דעת תכנונית לשיקום הגינה, ודי בקבלת הצעות מחיר מקבלני ביצוע או גננים בצירוף כתבי כמויות שיפרטו את היקף העבודות והעלויות.

60. ככל שהצדדים לא יגיעו להסכמות לגבי עבודות ספציפיות שיש לבצע בהתאם לפסק הדין, יהיו רשאים התובעים להגיש בקשה למתן פסיקתא, וזאת תוך 90 יום מהיום התואמת את נספח 2 לתצהיר הנתבע, בצירוף הצעות מחיר מלאות ומפורטות.

61. בנוסף, יהיה על שני הצדדים לשאת בחלקים שווים בתחזוקה שוטפת של הגינה האחורית והצדית לאחר שיקומה בהתאם לפסק הדין.

62. על התובעים להודיע לנתבע מראש ובכתב על המועד שבו בכוונתם לחתום עם קבלן או גנן על עבודות ביצוע בפועל וכן על היקף העלות של כלל העבודות, כאשר יהיה על הנתבע לשאת במחצית מאותן עלויות שהושתו על שני הצדדים בחלקים שווים, בכפוף לאמור לעיל (בנוגע להבחנה בין עלויות שיקום לעלויות תחזוקה), זאת תוך 30 יום לאחר השלמת העבודות וכנגד חשבונית מס כנדרש על פי דין.

תביעה שכנגד

63. התובעים משפחת ארליך ישלמו לנתבע (מר הורניק) סכום של 5,616 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 1.1.3 ועד לתשלום בפועל, וכן סכום 200 ₪ בגין חלקם היחסי עבור איטום הגג וסידור. בעתיד יהיה על בעלי הדירות להשתתף בחלקים שווים באיטום ותחזוקת הגג.

הוצאות משפט

64. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ומכלול חומר הראיות, הרי שבסופו של יום מצאתי לחייב את הנתבע בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום של 1,500 ₪. מרבית ההוצאות מתקזזות זו עם זו. החיוב בהוצאות נעשה גם בהתאם לתוצאת פסק הדין בזיקה לסעדים שנתבעו בכל תביעה.

כל סכום קצוב שנקבע בפסק הדין ישולם בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בלשכתי היום, ט"ו אב תש"ף, 05 אוגוסט 2020, בהיעדר הצדדים.

**יובל וסרקרוג
מפקח רישום מקרקעין**